

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 22   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 통 보

제 목 계약금액조정 시 간접공사비(제비율) 적용 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ▽부

내 용

#### 1. 업무 개요

☆본부 □처 ▽부는 ☆본부 시설물 신증설 및 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면, “계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승률비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다”고 되어 있다.(아래 [표 1] 참조)

[표 1] 관계법령 및 기획재정부 장관 등이 정한 율

| 항 목        | 관계법령 및 기획재정부 장관이 정한 율                       |
|------------|---------------------------------------------|
| 보험료        | 국토교통부, 산업자원부 및 고용노동부 고시에 제시된 율              |
| 간접노무비      | 기획재정부 고시 계약예규 「예정가격작성기준」 별표 2-1에 명시된 율      |
| 일반관리비 및 이윤 | 「국가계약법 시행규칙」제8조 및 계약예규「예정가격결정기준」제28조에 명시된 율 |
| 기타경비       | 없음(조달청에서 자체적으로 조사를 통해 결정)                   |

그리고 상기 [표 1] 중 간접노무비의 상한 율은 아래 [표 2]의 (계약예규) 「예정가격작성기준」 별표2-1에 따라, ① 공사 종류와 ② 공사 규모 및 ③ 공사 기간에 해당하는 율을 각각 적용하여 산정할 수 있다.

[표 2] (계약예규)「예정가격작성기준」 별표2-1에 명시된 간접노무비율

| 구 분    | 공사종류별            | 간접노무비율 |
|--------|------------------|--------|
| 공사 종류별 | 건축공사             | 14.5   |
|        | 토목공사             | 15     |
|        | 특수공사(포장, 준설 등)   | 15.5   |
|        | 기타(전문, 전기, 통신 등) | 15     |
| 공사 규모별 | 50억원 미만          | 14     |
|        | 50~300억원 미만      | 15     |
|        | 300억원 이상         | 16     |
| 공사 기간별 | 6개월 미만           | 13     |
|        | 6~12개월 미만        | 15     |
|        | 12개월 이상          | 17     |

\* 예시) 공사규모가 100억 원이고 공사 기간이 15개월인 건축 공사의 경우,  
 간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

### 3. 감사결과 확인된 문제

☆본부는 ●●社 주식회사와 제한경쟁방법으로 ‘☆본부 구 본부사옥 리모델링 소방공사’ 계약(계약금액: \*\*\*원, 공사기간: 20□. 2. ~ 20□. 1.)을 체결한 뒤, 20□. 1. 설계변경의 사유로 계약금액을 조정하였다.

그러나, 설계변경 비목 중 간접노무비의 경우, 산출내역서는 요율이 \*\*%로 되어 있고, 이는 설계변경 당시 기획재정부장관 등이 정한 율(++%)을 초과하지 않기 때문에, 산출내역서에 명시된 요율(==%)로 산정하는 것이 적정한데도, 공사담당자는 조달청에서 자체적으로 조사한 요율(\*+%)로 높여 적용하였다.

또한 기타 경비의 경우, 설계변경 당시 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율은 없으므로, 상한 요율을 고려할 필요 없이, 산출내역서의 요율(\*%)을 그대로 반영하면 되는데, 공사담당자는 상기 간접노무비율과 마찬가지로 조달청에서 자체적으로 조사한 요율(-%)로 변경하였다.

위 계약 건의 경우, 간접노무비 및 기타 경비를 적정 요율로 변경하여 재산정한 결과, 재산상의 손해는 발생하지 않았으나, 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 제비율을 높게 설정하여 계약금을 조정하게 되면, 계약금액 과대 산출로 재무적 손실이 야기될 수 있기에, 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

**관련부서 의견**      관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 향후 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항      ☆본부장은**

설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 「공사계약일반조건」 등 관련 규정을 준수  
할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행  
하시기 바랍니다.(통보 1)